

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1296/2539

พนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม
นาย สำเริง สุวรรณศักดิ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 183

ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นที่ได้นั่งพิจารณาฟังประเด็นกลับและจำเลยแถลงหมด
พยานในวันดังกล่าวถือว่าเป็นผู้นั่งพิจารณาคดีชอบที่จะพิพากษาคดีในศาลชั้นต้นได้
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 183

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 5, 6, 13, 13 ทวิ, 89, 106, 116 ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 91 ริมเมทแอมเฟตามีนของกลางที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์ คือนธนบัตรที่ใช้
ล่อซื้อแก่เจ้าของ

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อ
จิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 89 จำคุก จำเลย 5 ปี ริมเมท
แอมเฟตามีนของกลางที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์ คือนธนบัตรที่ใช้ล่อซื้อให้แก่
เจ้าของ คำขออื่นให้ยก

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า ผู้พิพากษาที่ลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
มิได้นั่งพิจารณาคดีนี้ คำพิพากษาศาลชั้นต้นจึงไม่ชอบนั้น เห็นว่าปรากฏตามรายงาน
กระบวนการพิจารณา ลงวันที่ 20 เมษายน 2537 ว่า ผู้พิพากษาที่ลงชื่อในคำพิพากษาศาล
ชั้นต้นทั้งสองนายได้นั่งพิจารณาฟังประเด็นกลับ และจำเลยแถลงหมดพยานในวันดัง
กล่าว ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นทั้งสองนายดังกล่าวจึงเป็นผู้นั่งพิจารณาคดีนี้แล้ว และ
ชอบที่จะพิพากษาคดีนี้ในศาลชั้นต้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 183

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลดโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78
หนึ่งในสี่คงลงโทษจำคุก 3 ปี 9 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ภาค 1

(ชลอ บุญยเนตร-สมมาตร พรหมานุกูล-กอบเกียรติ รัตนพานิช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น